

OBLIGACIONES

Las obligaciones es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento obtener forzosamente la satisfacción de dicho interés.

Elementos

- La relación jurídica que encierra el vínculo
- La prestación como objeto de la obligación
- Los sujetos
- La causa

LA PRESTACION COMO OBJETO DE LA OBLIGACION debe ser material y jurídicamente posible, lícito, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extra patrimonial del acreedor

REQUISITOS DE LA PRESTACION

POSIBILIDAD MATERIAL Y JURIDICA. Material no puede contradecir las leyes de la física o de la naturaleza

Posibilidad jurídica no puede prometerse algo que jurídicamente es imposible Ej. La venta de un bien que pertenece al dominio público del Estado

LICITUD debe ser conforme a la ley y las buenas costumbres

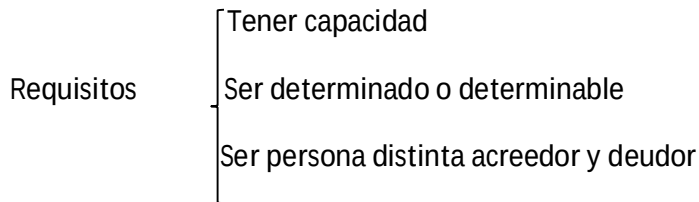
No puede contratarse sobre hechos ilícitos, cosas que están fuera del comercio, contra la moral y las buenas costumbres

No puede contratarse sobre hechos ilícitos, cosas que están fuera del comercio, contra la moral y las buenas costumbres, libertad de las personas, libertad de conciencia

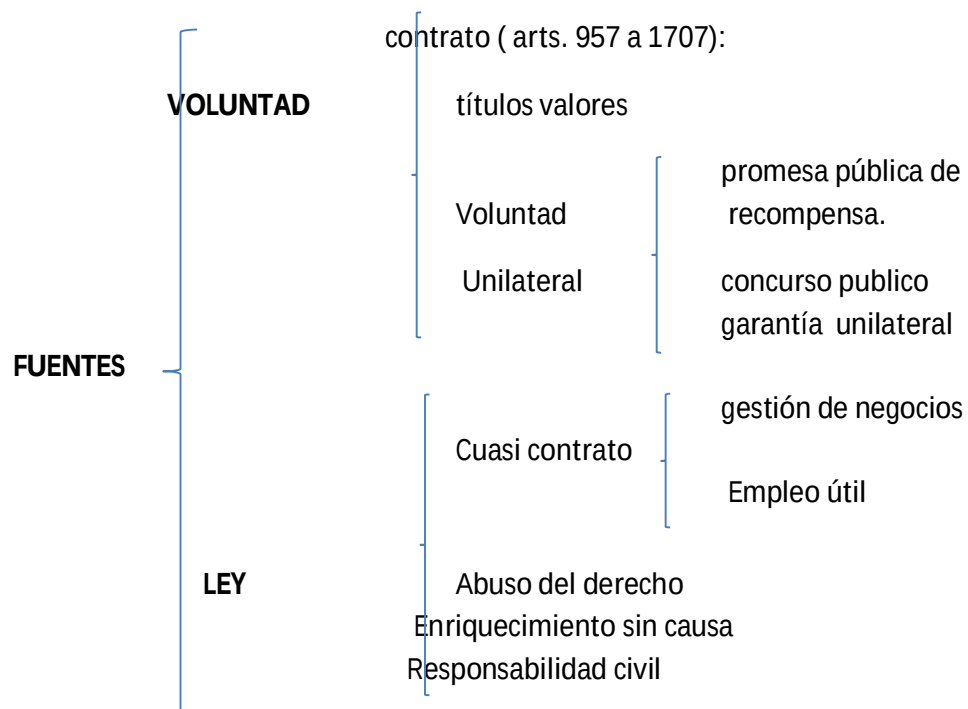
DETERMINADO O DETERMINABLE Determinado o determinable al momento que se inicia o contrae la obligación es determinado y determinable cuando se lo efectúa con posterioridad

PATRIMONIALMENTE VALORABLE Hace referencia a que la prestación debe tener contenido económico

LOS SUJETOS: Personas físicas o jurídicas



LA CAUSA es la fuente de obligación, son los hechos acaecidos y hechos enunciados por la norma



CONTRATO Es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Ej. contrato de compra venta, de alquiler

TITULOS VALORES: incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo y le son

inoponibles las defensas personales que pueden existir contra anteriores poseedores. Ej. Cheque, pagare.

DECLARACION UNILATERAL DE VOLUNTAD

PROMESA PUBLICA DE RECOMPENSA: el que mediante avisos públicos promete recompensas, con una prestación pecuniaria o una distinción, a quien ejecute determinado acto, cumpla determinados requisitos se encuentre en cierta situación, queda obligado por su promesa desde el momento que llega a conocimiento del público. Ej. Ofertas de un supermercado, la promesa de recompensa a quien devuelva perro extraviado

CONCURSO PUBLICO: la promesa de recompensa al vencedor de un concurso requiere para su validez que el anuncio respectivo contenga el plazo de presentación de los interesados y de realización de los trabajos previstos, el dictamen de los jurados designados en el anuncio obliga a los interesados. Ej concurso docente

GARANTIA UNILATERAL: constituye una declaración unilateral de voluntad y se establece que el emisor garantiza el cumplimiento de las obligaciones de otro y se obliga a pagarlas, o a pagar una suma de dinero u otra prestación determinada. Ej. Garante de un contrato de alquiler

CUASICONTRATOS

GESTION DE NEGOCIOS: cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni obligada, convencional o legalmente Ej. Cuando en un edificio se confunden las boletas de pago y pago una que no es la mia

EMPLEO UTIL: quien sin ser gestor de negocios ni mandatario realiza un gasto, en interés total o parcialmente ajeno, tiene derecho que le sea reembolsado su valor en cuanto haya resultado de utilidad, aunque después esta llegue a cesar Ej. Pago a dos personas para que me ayuden a apagar el incendio en la casa de mi vecino

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA: toda persona sin una causa lícita se enriquezca a expensa de otro, está obligada en la medida de su beneficio,

a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido- Ej. Cuando el banco acredita en mi cuenta

ABUSO DEL DERECHO: es abusiva la cláusula que habiendo sido o no negociada individualmente tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes

RESPONSABILIDAD CIVIL

Las funciones de la responsabilidad civil son aplicables a la prevención del daño y su reparación.

La responsabilidad civil abarca no solo compensar el daño si no también prevenir y sancionar

	Preventiva
FUNCIONES	Resarcible
	Sancionatoria

FUNCION PREVENTIVA

Toda persona tiene el deber en lo que a ella depende de:

- 1- Evitar causar un daño injustificado
- 2- A adoptar de buena fe y conforme las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Si tales medidas disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que este le reembolse el valor de los gastos en que incurriría, conforme las reglas del enriquecimiento sin causa
- 3- No agravar el daño si ya se produjo

DAÑO RESARCIBLE

Hay daño cuando se lesiona un derecho, un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva

Ante una lesión de un interés protegido, la ley reconoce otro interés (el de ser reparado) el que queda subordinado cualquier interés del sujeto que señala como deudor

Los elementos del daño son:

Lesión dañar es causar un menoscabo, detrimento, perjuicio, dolor o molestia.

El daño es la modificación de la realidad material desfavorable para el dañado, perjudicial para sus intereses.

El concepto de interés está íntimamente unido al de bien jurídico que sería todo aquello que es apto para satisfacer una necesidad humana, por ej. La vida, el honor, la libertad.

Interés de incidencia colectiva: El bien protegido puede ser individual o de incidencia colectiva. los derechos de incidencia colectiva son indivisible y de uso común. Ej derecho al medio ambiente

La indemnización comprende: a- la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, b-el lucro cesante es el beneficio económico esperado de acuerdo a la posibilidad objetiva de su obtención y c- la perdida de chance. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida

Primero habla del daño emergente que produce un empobrecimiento en el patrimonio de la víctima, luego el lucro cesante es la frustración de un enriquecimiento legítimo que debe demostrarse con pautas objetivas y ciertas que se podía obtener.

La pérdida de chance fue reconocida a nivel jurisprudencial, se cuantifica de acuerdo a la probabilidad objetiva de que suceda, a mayor probabilidad mayor monto. Va a ser indemnizable en la medida que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. Ej. el veterinario que por su culpa produce la muerte de un caballo de carrera, tiene que pagar por el daño por que el caballo no va a poder competir más (lucro cesante) pero además si el equino venia ganando todas las carreras va a poder reclamar la perdida de chance

FUNCION SANCIONATORIA

REQUISITOS

Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente.

El daño directo cuando la persona que reclama es la víctima del hecho.

El daño es indirecto el que reclama es un dignificado distinto de la víctima misma, pero por un perjuicio propio. (se trata de daño por rebote o repercusión en otro) por ejemplo, el reclamo del padre del menor atropellado por los gastos hospitalarios.

El daño **debe ser actual**, tiene que haber ocurrido en el momento de reclamar.

El **daño futuro** es indemnizable por que se tiene la certeza de que ocurrirá. Ejemplo, una persona atropellada los gastos de curación daño actual.

Operación en un año por cirugía estética para borrar células → daño futuro. Ambos daños son ciertos, uno actual y otro futuro.

Daño subsistente, debe subsistir al momento de interponer la demanda.

La reparación del daño debe ser plena. Consistente en la restitución a la situación del damnificado al estado anterior al hecho, excepto si fuese imposible en cuyo caso la indemnización se fijara en dinero.

En caso de lección a derechos personalísimos como ser el honor, la intimidad, la identidad, la reparación puede consistir en especie (ej: publicación de la sentencia)

ATENUACION DE LA RESPONSABILIDAD

El juez al fijar la indemnización puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y la circunstancias del hecho. Esto no es aplicable si hubo dolo del responsable.

La dispensa anticipada de la responsabilidad, carecen de validez, las causas que eximen o limitan la obligación de indemnizar cuando afecta derechos indisponibles, atentan la buena fé, las buenas costumbres, leyes imperativas o son abusivas. Son también invalidas si liberan anticipadamente en forma total o parcial del daño sufrido por dolo del deudor o de las personas por las cual debe responder.

Prueba del daño el daño debe ser acreditado por quien lo invoca excepto que la ley lo impute o presuma o que surja de los propios hechos. El daño debe ser demostrado acabadamente por la victima que pretende su reparación. El daño emergente y el lucro cesante deben ser acabadamente acreditados

RESPONSABILIDAD CAUSADA POR ACTO INVOLUNTARIO

El autor de un acto involuntario responde por razones de equidad.

El acto por quienes sufre fuerza irresistible no genera responsabilidad

RESPONSABILIDAD DIRECTA

Es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión

El responsable directo es el autor del hecho que ocasiona el daño,

RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE TERCEROS

El principal responde objetivamente por el daño que causen los que están bajo su dependencia, a las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o en ocasión de las funciones encomendadas

RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA INTERVENSION DE COSAS Y DE CIERTAS ACTIVIDADES

Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización.

Se aplica de la misma manera si el daño es causado por animales.

LA RESPONSABILIDAD ES OBJETIVA

NO SON EXIMIENTES la autorización administrativa para el uso de las cosas o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención

El dueño y el guardián (es quien ejerce por si o por tercero, el uso la dirección y el control de la cosa, o quien obtiene un provecho de ella) son responsables concurrentes por el daño causado por las cosas. No responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta

RESPONSABILIDAD COLECTIVA Y ANONIMA

COSAS SUSPENDIDAS O ARROJADAS: Si de una parte de un edificio cae una cosa o si esta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte

responden solidariamente por el daño que causen. Solo se libera quien demuestre quien no participo en su producción.

Si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción.

Se entiende por responsabilidad colectiva la que se funda en la existencia de un daño cuya autoría permanece en el anonimato y que posibilita la liberación de los sindicados como responsables en la mediante la identificación del causante del daño

Requisitos de esta responsabilidad:

Que el daño haya sido causado por un grupo de personas

Que no se pueda identificar, dentro de ese grupo, al o los causantes individuales del perjuicio

EFFECTOS DE LAS OBLIGACIONES

En la relación jurídica que llamamos obligación. El acreedor, el sujeto activo, es aquel que puede exigir el cumplimiento de la prestación (pago, entrega, servicio, etc.) a la que la obligación se refiere. El acreedor tiene un derecho de crédito a su favor.

Lo usual es que el deudor cumpla con su obligación en la forma convenida, respondiendo a la palabra empeñada. Pero hay casos en que no lo hace.

Podemos estudiar los efectos de las obligaciones analizándolos desde 1- los efectos entre las partes o 2- los efectos normales y anormales de las obligaciones.

1) Efectos entre las partes.

Efectos para el acreedor

- 1- Tiene derecho a emplear los medios legales para que el deudor cumpla con lo que está obligado. Esto se llama ejecución forzada.

- 2- Le permite obtener de otro, a costa del deudor, lo que éste debía cumplir. Esto se llama ejecución por un tercero.
- 3- Le permiten obtener, del deudor una indemnización por lo que no ha cumplido

Respecto al deudor:

Si el deudor cumple con su obligación tiene derecho:

- 1- La liberación de la obligación.
- 2- Repeler las acciones tendientes a exigir el cumplimiento de la obligación.

2) EFECTOS NORMALES Y ANORMALES DE LAS OBLIGACIONES.

- A. EFECTOS NORMALES: El cumplimiento por parte del deudor, la ejecución forzada y la ejecución por tercero son los llamados efectos normales de las obligaciones, y es así porque obtengo lo que en principio se pactó, el cumplimiento de la prestación debida entre las partes.

La ejecución forzada significa que a través de la justicia, se recurre a la fuerza pública para hacerlo entregar la cosa debida. Por ejemplo: el comprador de un automóvil pagó su precio, pero el vendedor se niega a entregárselo, la justicia ordenará que la fuerza pública (un oficial de la justicia con el apoyo de la policía) por ejemplo, se apoderen del vehículo (se proceda a su secuestro) para entregárselo al acreedor.

Este cumplimiento forzado solo puede aplicarse en las obligaciones de dar, no en las de hacer o no hacer, porque en estos casos implicaría el ejercicio de la violencia física contra la persona del deudor cosa que nuestra ley no admite.

En los casos de las obligaciones de hacer o no hacer, la ley brinda soluciones diferentes. Por ejemplo: si el deudor se niega a firmar la escritura, ello podrá reemplazarse por una escritura realizada por el juez.

Otra forma de conseguir que el deudor cumpla con su obligación es incorporando al contrato la cláusula penal, que es aquella en que una persona para asegurar el cumplimiento de una obligación, se

sujeta a la pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación. Por ejemplo: Me he comprometido con mi vecino de derribar en un plazo de 15 días un árbol de mi jardín cuyas raíces perjudican los cimientos de su casa. En el convenio se establece que por cada día de demora, una vez vencido el plazo de 15 días en la ejecución de la obligación oportunamente asumida me hará incurrir una multa diaria de \$50.

Esta amenaza de sanción económica me inducirá a cumplir lo pactado.

La ejecución por un tercero a costa del deudor: Si el deudor no cumple con lo que debe hacer, el acreedor podrá contratar la ejecución de la obligación por otra persona, lo que se llama un tercero, o sea alguien ajeno a las dos partes ligadas por la obligación, pero el deudor deberá pagar el costo de esa ejecución. Por ej.: Si Juan se obliga a pintar la casa de Pedro pero deja inconclusa la obra éste puede pedir a Luis que venga y termine la pintura a costa de Juan, que es quien deberá pagar.

Este procedimiento no puede aplicarse en las llamadas obligaciones personalistas, en el ej. Anterior si en lugar de pintar paredes se tratara de un retrato por un pintor famoso, no puedo contratar a un tercero para que lo realice, porque la calidad artística.

- B. **EFFECTO ANORMAL:** Cuando la obligación no puede ser cumplida tal como se convino, por culpa o falta de voluntad del deudor, el acreedor tiene derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios. La indemnización tiene un carácter subsidiario, en reemplazo de lo que no se ha cumplido y derivado de obligaciones contractuales (las que surgen de un contrato previo entre las partes).

En las obligaciones extracontractuales surgidas de los hechos ilícitos (delitos, cuasi delitos) la indemnización no tiene carácter subsidiario, no reemplaza a obligación alguna, si no que cubre económicamente los daños y perjuicios causados.

El deudor se encuentra en mora cuando ha vencido el plazo acordado para el cumplimiento de la obligación: en este caso se llama mora automática.

Si el plazo no estuviera expresamente convenido pero resultase tácitamente de la naturaleza y circunstancia de la obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora.

En los casos que no surjan de la obligación, lo fijará el juez a pedido de parte.

EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES

Pago significa la extinción de la obligación, el efecto principal es la extinción de la deuda

Pago por compensación cuando dos personas reúnan la calidad de deudor y acreedor recíprocamente, extinguiéndose ambas deudas hasta donde alcance la menor quedando subsistente una sola por la diferencia

Pago por subrogación cuando el pago de la obligación lo realiza un tercero y no el deudor, a partir de ese momento el tercero tiene todos los derechos y obligaciones y garantías que el primitivo deudor

Pago por consignaciones el depósito judicial ya que el deudor no solo tiene la obligación de pagar si no además el derecho a desobligarse

Pago por confusión cuando concurren en la misma persona la calidad de deudor y acreedor de la obligación

Pago por novación cuando acreedor y deudor dan por extinguida una obligación pendiente y convienen en sustituirla por una nueva. La obligación antigua es la causa de la nueva prestación. Puede ser novación por cambio de sujeto o por cambio del objeto

Pago por transacción el acto por el cual las partes haciéndose concesiones recíprocas ponen fin a obligaciones que son dudosas o litigiosas

Requisitos

- Acuerdo de voluntad
- Que se extingan obligaciones dudosas o que estén en juicio
- Deben hacerse concesiones recíprocas

En este caso se extingue la antigua obligación y surge una nueva

Pago por renuncia es una declaración de voluntad por el cual la persona abandona su derecho y lo da por extinguido.

Para que tenga efectos debe ser aceptado por la otra parte

Pago por remisión de deuda es una especie dentro de las renunciaciones. Es cuando se renuncia a un derecho creditorio. Para que sea efectiva el acreedor debe remitir el documento donde consta la deuda al deudor

Pago por imposibilidad de cumplimiento debe derivar de un hecho donde no medie culpa del deudor y que la obligación contraída se vuelva de imposible cumplimiento

Puede derivar de

- un hecho de la naturaleza Ej. Terremoto, incendio, muerte del obligado o sea un caso fortuito.
- O de hechos producidos por el hombre, el acreedor el deudor o un tercero ej destrucción o robo de la cosa, expropiación o sea fuerza mayor

Pago por prescripción es la forma de extinción de las obligaciones por el transcurso del tiempo